

Приложение 7
к приказу руководителя Управления
занятости и социальных программ
города Алматы
от 09.09.2025 года № 101



**Положение отдела социальной опеки
Управления занятости и социальных программ города Алматы**

1. Общие положения

1. Отдел социальной опеки (далее – Отдел) является структурным подразделением Управления занятости и социальных программ города Алматы (далее – Управление).

2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом, Гражданским процессуальным кодексом, Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, Социальным кодексом Республики Казахстан, кодексом «О браке (супружестве) и семье», Этическим кодексом государственных служащих Республики Казахстан, постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012 года № 382 «Об утверждении Правил осуществления функций государства по опеке и попечительству», приказами Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 15 ноября 2024 года № 427 «Установление опеки или попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами» и от 15 ноября 2024 года № 428 «Выдача разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица, и на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными», актами Президента и Правительства Республики Казахстан, распоряжениями акима города Алматы, иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, положением об Управлении, приказами и распоряжениями руководства Управления, а также настоящим Положением.

3. Структура, штатная численность отдела утверждается согласно штатному расписанию Управления в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Отдел состоит из:

- 1) руководителя отдела; D-O-3, 1 единица;
- 2) главных специалистов; D-O-4, 6 единиц.

2. Задачи, права и обязанности отдела

5. Задачи:

- 1) реализация государственной политики в области опеки и попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными лицами;
- 2) оказание государственной услуги по установлению опеки или попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами;
- 3) оказание государственной услуги по выдаче разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица, и на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
- 4) оказание информационно-разъяснительной работы по вопросам опеки и попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными лицами (физические и юридические лица).

6. Права и обязанности:

- 1) права и обязанности, предусмотренные статьями 9 и 10 Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан»;
- 2) запрашивать и получать необходимую информацию, документы и иные материалы;
- 3) получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных полномочий;
- 4) вносить на рассмотрение руководству предложения по вопросам совершенствования государственных услуг;
- 5) качественно и своевременно исполнять поручения руководителя и курирующего заместителя руководителя Управления;
- 6) предусмотренные иными законодательными актами Республики Казахстан.

7. Функции:

- 1) прием и проверка документов для оказания услуги установление опеки или попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами, регистрация заявлений услугополучателей;
- 2) направление запросов посредством информационных систем в государственные и негосударственные организации;
- 3) организация проведения и составления специалистами актов осмотра условий проживания опекунов и/или попечителей и подопечных лиц;
- 4) организация работы по направлению специалистов для составления описи имущества недееспособных или ограниченно дееспособных лиц;

5) подготовка и проведение заседаний комиссии по установлению опеки и попечительства над недееспособными либо ограниченно дееспособными лицами, ведение и составление протоколов;

6) вынесение приказа об установлении опеки и попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособным лицам;

7) регистрация в автоматизированной информационной системе «Е-Собес», установленных опекунов и попечителей, а также недееспособных либо ограниченно дееспособных лиц, мониторинг внесения изменений в автоматизированную информационную систему «Е-Собес»;

8) выдача решения об установлении опеки и попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособным лицам услугополучателю;

9) прием документов и рассмотрение заявления услугополучателя о прекращении действия приказа об установлении опеки или попечительства;

10) выдача документа услугополучателю о прекращении опеки или попечительства;

11) прием и проверка документов услугополучателя при оказании государственной услуги по выдаче разрешения по распоряжению денежными средствами и имуществом недееспособного либо ограниченного дееспособного лица;

12) выдача разрешения или отказа на снятие пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица,

13) выдача разрешения или отказа на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными;

14) подготовка документа о принятом решении по оказанию государственной услуги;

15) оказание информационной помощи услугополучателям при обращении по вопросам входящим в компетенцию отдела;

16) рассмотрение обращений физических и юридических лиц, в порядке предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан;

17) проведение консультативно-разъяснительной работы по вопросам оказания государственной услуги по установлению опеки и попечительства над недееспособными либо ограниченно дееспособными лицами;

18) проведение консультативно-разъяснительной работы по вопросам, входящим в компетенцию отдела, по оказанию государственной услуги о распоряжении имуществом недееспособных либо ограниченно дееспособных лиц;

19) участие в судебных разбирательствах по вопросам, касающимся опеки, попечительства и защиты прав недееспособных либо ограниченно дееспособных лиц в рамках законодательства Республики Казахстан;

20) мониторинг условий проживания недееспособных либо ограниченно дееспособных лиц;

- 21) мониторинг исполнения опекунами и попечителями своих обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 22) мониторинг порядка расходования денежных средств опекунами и/или попечителями;
- 23) мониторинг своевременного установления опеки и попечительства лицам признанных судом недееспособными либо ограниченно дееспособными;
- 24) подготовка отчетов, сведений, информации, заявок входящим в компетенцию отдела;
- 25) исполнение приказов и протокольных поручений руководителя Управления;
- 26) внесение предложений по улучшению качества предоставления государственных услуг, в рамках компетенции отдела;
- 27) сопровождение автоматизированных информационных систем (АИС), внедряемых Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и подача онлайн заявок на получение доступа через систему контроля учета и доступа (криптографических ключей eТокен, ЭЦП);
- 27) иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3. Организация деятельности отдела

8. Отдел обладает полномочиями, необходимыми для реализации его основных задач и функций, в соответствии с законодательными актами, актами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

9. Отдел возглавляет руководитель отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем Управления в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

10. Руководитель отдела осуществляет общее руководство деятельностью отдела и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и осуществления им своих функций.

11. В период временного отсутствия руководителя отдела, его обязанности исполняет главный специалист отдела категории Д-О-4 (08-1-1; 08-1-2; 08-1-3).

12. В этих целях руководитель отдела:

- 1) определяет обязанности и полномочия специалистов отдела;
- 2) осуществляет иные полномочия в соответствии с законами и актами Президента Республики Казахстан.

13. Документы, направляемые от имени отдела в другие структурные подразделения по вопросам, входящим в компетенцию отдела, подписываются руководителем отдела, а в случае отсутствия – лицом его замещающим.

